

עין משפט
נר מציה

קבא א ב מיי פ"ג מהל' אסורי מוצה הלכה ב:
קבב ג מיי פט"ז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב:

שיטה מקובצת

[א] מאיזה מקרא אנו למדים הכי נהי נמי:
ב דנכתוב מן בני התורים או מן היונה ג"ב בקצת ס"י כתוב מן בני התורים או מן בני היונה ומדכתיב:
ג דם מצוי בברשר דכי שמיט גדפא מנייהו ואחי:
ד אחרינא דתורים משמע דוקא גדולים:
ה והא דנקט לא לישתמיט כו':
ו וא"ת והא רב סבר דאנדרוגיוט ספק כדפריש' בסוף המפלת:

רבינו גרשום

ש"מ תורים גדולים בני היונה קטנים ותחילת הציהוב כו' כשמתחילין לצהב הנוצה לענין תורים עדיין קטנים ולענין בני יונה חשובים גדולים ושניהם פסולין:

כב:

וּמָה בני יונה שלא הוכשרו בגדולים. כדמפרש בסמוך דלא לישתמיט קרא דליכתוב מן היונים:
וּמָה תורים שלא הוכשרו בקטנים. תימה כיון דאכתי לא קיימא לן דבני יונה הוי קטנים דוקא א"כ מנא ליה דתורים לא הוכשרו בקטנים דהיא גופה לא ידעינן אלא מדומיא דבני יונה ויש לומר

דהכי קאמר דאי מניא למילף מדוכתא אחרינא דתורים משמע יוגדולים הוה אמינא מק"ו דבני יונה אפילו גדולים ובקונטרס פירש דלא צעי אלא לעיכז מנלן דהוה לן למילף מק"ו דלא מעכבא אבל לעולם לשון תורים משמע גדולים וקשה לפירושו דאי משמע גדולים היכי צעי למדרש בק"ו לאפוקי קרא ממשמעותיה ולמימר דלא מעכב:
לא לשתימיט קרא כו'. על כרחיה לאו משום דאיכא הרבה מקראות קא דריש דאפילו לא היה כתוב אלא צמד דוכתא תורים ובני יונה הוי מני למדרש מדכתיב צהאי בני יונה וצהאי לא כתיב בני דלמה יו לא לפסוק לייתר לשונו ולכתוב בני צחנס והא דנקט יו דלא לשתמיט לרצותא בעלמא נקטיה:

יע"עו דם. ללע מתרגמינן עילעא והיינו משיעלעו דשמיט גדפא ואחי דם מלעלות ומנחס פתר במחברת יעלעו דם ענין בליעה כמו (עובדיה א) ושמו ולעו:

והביא תחלת הציהוב שבוה ושבחה מהו ספיקא הוי ונפיק. וא"ת כיון דממה נפשך האחד פסול היאך יכול להקריב וי"ל דמיציעא ליה כגון דאס עצר כהן והקריב *אי נמי כיון שהציאל ליד הכהן יאל די נדרו מאחר דמ"מ האחד מהן ראוי להקריב וי"מ דצבמה איירי דמשמע צירושלמי דמסכת מגילה שכל עופות כשרין צבמה ואפילו תרגגולים ואפילו חיה ולא מיעט אלא טמאין וליחא דהתם מיירי צבמה לבני נח דבדיא יליף לה צסוק וצחים (דף קטו:)

דצמות איכא למ"ד דאין שום עוף קרב צבמה ואפילו תורים ובני יונה ועוד דקאמר צירושלמי דעולה אינה צריכה הפשט ונחמו וצסוק וצחים (דף קכ.) חשיב דשותפה צמה גדולה לצמה קטנה לענין הפשט ונחמו אלא ודאי צירושלמי איירי צבמת בני נח:
איצטריך קרא למעוטי ספיקא. תימה דגבי קפך אחד מן המנויין (ב) לתוכו דריש פ"ק דצ"מ (דף י:.) דכולן פטורין דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק וגבי ספק קדמה צהרת לשער לבן ספק שער לבן קדם דרשינן צסוק נזיר (דף סה:) דטהור מדפתח צה הכתוב צטהרה תחלה דכתיב לטהרו או לטמאו ומיהו מהכא לא קשיא דהכא הכי פירושו איצטריך קרא למעוטי ספיקא שלא מיעט אותם ודאי אלא מספק דקאמר ספקא הוי ונפיק כשהציא מזה ומזה אבל התם כולם פטורין ודאי ולא מספק וכן ספק קדמה צהרת לשער לבן ודאי טעור אבל גבי כוי צפרק צתרא דיומא (דף עז.) מכח פירכא מדאיצטריך קרא לרצוי ספקא קאמר דכוי צריה הויא ולא ספקא לאסור ודאי חלצו ולא מספק וכן צפרק שתי מדות (מנחות דף כז:) צבי פלגס דבסמוך וי"ל דכל ספקא דאי אפשר להצברר כמו גבי צהרת ומעשר דלפעמים שהוא כך ולפעמים שהוא צענין אחר שיך למעוטי מקרא שפיר מטעם שהם ספק אבל הכא אפשר לצברר ספקא זו דכל תחלת הציהוב שוין וקמי שמיא גליא אס הם קטנים או גדולים וכן צכוי ופלגס כולן שוין הלכך לא אתא קרא למעוטי מטעם שהם ספק שאינו ספקא קמי שמיא וכן צסוק על אלו מומינן בצבורות (דף מה:) גבי הא דתניא כשהוא אומר למטה הזכר שאין ת"ל אלא להציא טומטום ואנדרוגיוטם ופריך מני אילימא ת"ק ספק הוה איצטריך קרא למעוטי ספקא התם נמי פריך מאנדרוגיוטם שכולן שוין או כולן זכרים או כולן נקבות וקמי שמיא גליא וא"ת והא רב סבר דאנדרוגיוטם ספק (ב) כדאמרין צסוק המפלת (מדה דף כח.) מדמטמא צלוצין וצאודס וצסוק הערל (יבמות דף פג.) פסיק כרצי יוסי דלא הכריעו צו חכמים אס זכר אס נקבה וצריה צפני עזמה דקא"ר יוסי צצרייתא לאו דוקא ואפ"ה ממעט ליה רב לענין ציאת המקדש מדכתיב (במדבר ה) מוזכר ועד נקבה תשלחו זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגיוטם והיכי אתא קרא למעוטי ספקא וי"ל דצהיאל דרב תרי מיעוטי כתיבי דה"מ למכתב מוזכר ועד אדם או מנקבה ועד אדם ואחי חד מינייהו לאנדרוגיוטם וחד לטומטום ואס אנדרוגיוטם הוה זכר אחי מוזכר למעוטי מטעם שהוא משונה ואס הוה נקבה אחיא מנקבה למעוטי מטעמא שהיא משונה והא דפריך בצבורות גבי הא דממעט אנדרוגיוטם מוזכר הזכר יתירא דכתיב גבי עולה מני אי ת"ק ספקא הוה אחי קרא למעוטי ספקא התם פריך שפיר דאס צא למעוטי אפילו הוה זכר משום דמשונה הוה משאר זכרים א"כ מדממעט ליה מהוזכר ש"מ דזכר הוה ולא ספק אלמא לא אחי כת"ק דאמר ספק הוה וא"ת והרי טומטום דיש מהן זכר ויש מהן נקבה וא"ל לצברר וקאמר רב חסדא צסוק על אלו מומינן (בצורות דף מב.) סמי מכאן טומטום משמע דטעמא משום דספקא הוה ולא אצטריך קרא למעוטי וי"ל דקסבר רב חסדא דלא אתא קרא למעוטי מטעם ספק כיון דאס הוה זכר הרי הוה כשאר זכרים ולכך אין להעמיד המיעוט אטומטום כיון שיש להעמידו לאנדרוגיוטם והכי פירושו התם מחלוקת באנדרוגיוטם דלרבנן אינו צבור אבל טומטום דצרי הכל קדוש מספק דהזכרים תקדיש דכתיב גבי צבור איכא לאוקומי למעוטי אנדרוגיוטם ולא טומטום כדפירשנו ולכך פריך אלא מעתה צערכין יערכ דלא נוקי

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

ומה בני יונה שלא הוכשרו בגדולים. דהא בני קטנים משמע. ועיכוצא דגדולים פסולין לקמן יליף:
ת"ל סורים. לקמיה מפרש מאי תלמודא:
מאי תלמודא. כלומר מאיזה מקרא אנו אולומדים נהי נמי דבני משמע קטנים מיהו עיכוצא מנלן דלא מרצינן גדולים מק"ו:
לא לישתמיט קרא. אי סלקא דעתך גדולים נמי כשרים מכל הנך קראי

דמשמעו צקינים כגון האי דנדצה(וצשמיעת קול(וציולדת וצוצ וצוצה(וצמלורע(לא לשתמיט חד קרא צודנכתוב מן בני התורים או מן היונה ומדכתיב צכולהו בני ש"מ לעכב:
ואימא בני היונה דכתיב צכו צני. לעיכוצא ודאי גדולים פסולין אבל תורים צין גדולים צין קטנים משמע הלכך אי צעי גדולים לייתי אי צעי קטנים לייתי:
מה בני יונה. אינס כשרים צהכשר תורים:
אף סורים. אינס כשרין צהכשר בני יונה:
יכול יהו כל הסורים כשרים. משיאלו מכלל קטנות:
ויהיו כל בני יונה כשרים. כל זמן שלא צאו לכלל גדולים:
סחלא הציבוצ. כשמחילין לצהב כנפים שצביצות ווארס פסולים צזה וצזה דיאלו מכלל קטנים ונפסלו מבני יונה ולכלל גדולים לא צאו שיוכשרו צתורים:
משיבוצו. שהיא כנפי גופן גדולים ואדומים ומוצהיבים צזהב:
משיבוצו. משיחילו לצהב:
מאימטי בני יונה כשרים. דציס שניולרו מאוסים הן ומאימטי כשרים:
משיעלעו. כדמפרש לקמיה:
הוא פני לה. שונה היה המשנה מפי רבו משיעלעו והוא אמר לה מפרש המשנה מדעתו דמשיעלעו לשון אפרוחיו יעלעו דם משיאל להם דם מלוי גצצבר דכי שמיט גדפא מינייה אחי מינייה דמא:
מן הסורים או מן בני היונה. מאיזה מהן שארצה והציא משניהן תחלת הציהוב מהו יאל ידי נדרו או לא. הא דתנן תחלת הציהוב פסול צשניהם משום ספיקא הוה שמה גדולים שמה קטנים הלכך הנודר תורים לא יאל שמה קטנים הם והנודר בני יונה לא יאל שמה גדולים הם אבל זה שנדר אחיה שירצה והציא שניהם יאל ממה נפשך אס גדולים הם יאל משום תורים ואס קטנים הם יאל משום בני יונה:
או דלמא. לא גדולים ינייהו ולא קטנים הוו אלא צריה צעלמא הוו דיאלו מכלל קטנים ולכלל גדולים לא צאו:
אמר רבא סא שמע. מדאיצטריך קרא למעוטיניהו:
אי אמרה צשלמא. אשמועינן קרא דצריה נייהו ואפילו היכא דליכא למיחס לספיקא כגון צצעיא דידן דפסול שפיר אתא קרא:
אלא אי אמרס ספיקא נייהו. וקרא לא פסליניהו אלא היכא דמיחייב תורין צהדיא או בני יונה צהדיא:
איצטריך קרא למעוטי. מי איכא ספיקא קמי קודשא צריך הוה אי פשיטא לך דגדולים נייהו אייתניהו צתורים ואי פשיטא לך דקטנים נייהו אייתניהו צבני יונה וכיון דלא פשיטא לן לא הא ולא הא מהיכא תיסק אדעתין לאכשוריניהו:
למעוטי

והשתא מנא ליה דלמא לעולם ספקא הוי ואצטריך לרצוי מכל חלצו גבי פלגס דבסמוך וי"ל דכל ספקא דאי אפשר להצברר כמו גבי צהרת ומעשר דלפעמים שהוא צענין אחר שיך למעוטי מקרא שפיר מטעם שהם ספק אבל הכא אפשר לצברר ספקא זו דכל תחלת הציהוב שוין וקמי שמיא גליא אס הם קטנים או גדולים וכן צכוי ופלגס כולן שוין הלכך לא אתא קרא למעוטי מטעם שהם ספק שאינו ספקא קמי שמיא וכן צסוק על אלו מומינן בצבורות (דף מה:) גבי הא דתניא כשהוא אומר למטה הזכר שאין ת"ל אלא להציא טומטום ואנדרוגיוטם ופריך מני אילימא ת"ק ספק הוה איצטריך קרא למעוטי ספקא התם נמי פריך מאנדרוגיוטם שכולן שוין או כולן זכרים או כולן נקבות וקמי שמיא גליא וא"ת והא רב סבר דאנדרוגיוטם ספק (ב) כדאמרין צסוק המפלת (מדה דף כח.) מדמטמא צלוצין וצאודס וצסוק הערל (יבמות דף פג.) פסיק כרצי יוסי דלא הכריעו צו חכמים אס זכר אס נקבה וצריה צפני עזמה דקא"ר יוסי צצרייתא לאו דוקא ואפ"ה ממעט ליה רב לענין ציאת המקדש מדכתיב (במדבר ה) מוזכר ועד נקבה תשלחו זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגיוטם והיכי אתא קרא למעוטי ספקא וי"ל דצהיאל דרב תרי מיעוטי כתיבי דה"מ למכתב מוזכר ועד אדם או מנקבה ועד אדם ואחי חד מינייהו לאנדרוגיוטם וחד לטומטום ואס אנדרוגיוטם הוה זכר אחי מוזכר למעוטי מטעם שהוא משונה ואס הוה נקבה אחיא מנקבה למעוטי מטעמא שהיא משונה והא דפריך בצבורות גבי הא דממעט אנדרוגיוטם מוזכר הזכר יתירא דכתיב גבי עולה מני אי ת"ק ספקא הוה אחי קרא למעוטי ספקא התם פריך שפיר דאס צא למעוטי אפילו הוה זכר משום דמשונה הוה משאר זכרים א"כ מדממעט ליה מהוזכר ש"מ דזכר הוה ולא ספק אלמא לא אחי כת"ק דאמר ספק הוה וא"ת והרי טומטום דיש מהן זכר ויש מהן נקבה וא"ל לצברר וקאמר רב חסדא צסוק על אלו מומינן (בצורות דף מב.) סמי מכאן טומטום משמע דטעמא משום דספקא הוה ולא אצטריך קרא למעוטי וי"ל דקסבר רב חסדא דלא אתא קרא למעוטי מטעם ספק כיון דאס הוה זכר הרי הוה כשאר זכרים ולכך אין להעמיד המיעוט אטומטום כיון שיש להעמידו לאנדרוגיוטם והכי פירושו התם מחלוקת באנדרוגיוטם דלרבנן אינו צבור אבל טומטום דצרי הכל קדוש מספק דהזכרים תקדיש דכתיב גבי צבור איכא לאוקומי למעוטי אנדרוגיוטם ולא טומטום כדפירשנו ולכך פריך אלא מעתה צערכין יערכ דלא נוקי

מסורת הש"ס

א) [עיין מוס' וצחים טז: ד"ה כל חדא כו' ומוס' לקמן כג: ד"ה ומהא],
ב) [עיין מוס' לעיל ע"א ד"ה שיכול],
ג) [ויקרא א],
ד) [ויקרא ה],
ה) [ויקרא טז],
ו) [ויקרא יז],
ז) ד"ה ולא עשירי],

תורה אור השלם

1. ואם מן העוף עלה קרבנו לך (והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו: ויקרא א די 2. ואפרוחיו יעלעו דם ובאשר חללים שם הוא: איוב לט ל

גליון הש"ס

תוס' ד"ה והביא וכו' א"נ כיון שהביאן ליד הבחן. עיין משנה למלך פ"ד מהל' משה"ק הל' ה ועיין לקמן דף קלט ע"א צנש"י ד"ה דמתסר הקרבה:

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה איצטריך כו' מן המטיס לתוכן:

מוסף רש"י

משיציהיבו. טלה מוחהבת שצביצ הצואר (ובחים טח:).